

แปรญัตติมีมติเช่นไร จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติตามร่างเดิมและร่างที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น เพื่อให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนการประชุม โดยคณะกรรมการแปรญัตติต้องไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่อที่ประชุมสภาตามนัยข้อ ๕๐^{๓๓} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว และในการประชุมวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ ซึ่งเป็นการพิจารณาในรายละเอียดของงบประมาณรายจ่ายแต่ละรายการที่ตั้งจ่ายไว้ ที่ประชุมสามารถอภิปรายถึงความเหมาะสมของรายจ่ายแต่ละรายการ และมีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการแปรญัตติได้โดยไม่ต้องมีผู้สงวนความเห็น มติของคณะกรรมการแปรญัตติจึงไม่เป็นที่สิ้นสุด ดังนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะไม่ได้รับแจ้งกำหนดการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติเป็นการล่วงหน้า เป็นเหตุให้ไม่มีโอกาสได้เข้าฟังการประชุมและแสดงความคิดเห็นในการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองย่อมสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็นในการประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้รับแจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ จึงไม่ใช่สาระสำคัญถึงขนาดส่งผลให้การประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ต้องเสียไป นอกจากนี้ ในการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองก็ได้เข้าร่วมการประชุมในวันดังกล่าว จึงมีโอกาสดำเนินการฟังความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติและซักถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย ตลอดจนสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อสังเกตประกอบร่างข้อบัญญัติฯ ก่อนการลงมติได้ แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองก็มิได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติฯ แต่อย่างใด จนกระทั่งที่ประชุมเสียงข้างมากมีมติเห็นชอบในการตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และแม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองออกเสียงไม่เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติฯ แต่ก็ย่อมต้องผูกพันตามมติของที่ประชุม กรณีจึงเห็นได้ว่าการจัดทำร่างข้อบัญญัติฯ เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงนามอนุมัติให้ใช้ร่างข้อบัญญัติดังกล่าว จึงไม่เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๕/๒๕๖๐)

^{๓๓} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีมีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้น เป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น



๒) การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรณีอันรีบด่วน

การเรียกประชุมสภาท้องถิ่นและการนัดประชุมในระหว่างสมัยประชุมนั้น ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบก่อนกำหนดวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วนจะแจ้งน้อยกว่านั้นก็ไม่ได้ แต่ไม่ให้น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาประชุม โดยให้ระบุเหตุอันรีบด่วนในหนังสือนั้นด้วย

กรณีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชิญประชุมสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าเพียงหนึ่งวัน ก่อนกำหนดวันเปิดประชุม เนื่องจากนายอำเภอไม่อนุมัติร่างข้อบัญญัติดังกล่าวและส่งคืนให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาทบทวน นั้น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องดำเนินการให้มีการประชุมพิจารณาเป็นการรีบด่วน เพราะหากพิจารณาไม่ทันปีงบประมาณใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปีที่แล้วมาไปพลางก่อน ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่ายรายจ่ายที่มีความจำเป็นอันจะทำให้ภารกิจในการจัดทำบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลขาดความต่อเนื่อง กรณีจึงถือได้ว่าเป็นการเชิญประชุมในกรณีอันรีบด่วน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าได้มีการระบุเหตุอันรีบด่วนนั้นไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยชอบแล้ว ประกอบกับได้มีการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาประชุม การเรียกประชุมดังกล่าวจึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีมติเห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอมจึงนำร่างข้อบัญญัติฯ เสนอนายอำเภอไพศาลี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อขออนุมัติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาเห็นว่าร่างข้อบัญญัติฯ มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าร้อยละ ๔๐ ของรายได้ จึงไม่อนุมัติ และส่งคืนร่างให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาทบทวนใหม่ ประธานสภาฯ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอเปิดประชุมวิสามัญเร่งด่วน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้ว อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๖)

พ.ศ. ๒๕๕๒ มีคำสั่งอนุญาตให้เปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๘ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน ตามหนังสือลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ พร้อมทั้งให้ถือหนังสือฉบับดังกล่าวเป็นการเรียกประชุมสภาฯ ด้วย หลังจากนั้น ประธานสภาฯ ได้ออกประกาศเรียกสมาชิกสภาท้องถิ่นประชุมสภาสมัยวิสามัญ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพื่อพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติฯ ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา และมีหนังสือลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เชิญสมาชิกสภาฯ ร่วมประชุมโดยเร่งด่วน ตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าว พร้อมแนบหนังสือการอนุญาตเปิดประชุมและเรียกประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และระเบียบวาระการประชุม และการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติไม่ยืนยันร่างข้อบัญญัติฯ และให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จัดทำร่างข้อบัญญัติฯ ฉบับใหม่ โดยแก้ไขปรับปรุงตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสนอให้พิจารณาทบทวน ต่อมา ในการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ฉบับใหม่ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และมีมติไม่ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ หลังจากนั้น ในการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติเห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติฯ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ประธานสภาฯ จึงนำร่างข้อบัญญัติฯ เสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขออนุมัติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้ว มีคำสั่งอนุมัติให้ใช้ข้อบัญญัติฯ บประมาณรายจ่ายนั้น และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ออกประกาศใช้ข้อบัญญัติฯ บประมาณรายจ่ายดังกล่าว ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้เรียกประชุม โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีทราบล่วงหน้าก่อนวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน และการไม่ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ บประมาณรายจ่าย เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ ตามฟ้อง เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่อนุมัติร่างข้อบัญญัติฯ เพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ใช้ข้อบัญญัติฯ และเพิกถอนข้อบัญญัติฯ บประมาณรายจ่ายดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การเรียกประชุมสภาท้องถิ่นนั้น ประธานสภาท้องถิ่นต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบก่อนกำหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วนจะแจ้งกำหนดเปิดสมัยประชุมและปิดประกาศน้อยกว่านั้นก็ได้ แต่ไม่ให้น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเปิดสมัยประชุม โดยให้ระบุเหตุอันรีบด่วนในหนังสือนั้นด้วย



ทั้งนี้ ตามข้อ ๒๒^{๓๔} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ส่วนการนัดประชุมในระหว่างสมัยประชุมนั้นข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง^{๓๕} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว กำหนดให้ทำเป็นหนังสือหรือจะบอกนัดในที่ประชุมสภาท้องถิ่นก็ได้ แต่ถ้าบอกนัดในที่ประชุมให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ที่ไม่ได้มาประชุมในเวลานั้นให้ทราบล่วงหน้าด้วย โดยให้แจ้งนัดประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน แต่ถ้าเป็นการประชุมอันรีบด่วน จะนัดน้อยกว่านั้นก็ได้อีก โดยให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเหตุอันรีบด่วนไว้ในหนังสือนัดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นทราบด้วย และการประชุมสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้มีการนัดประชุม ไม่ให้ถือว่าเป็นการประชุมของสภาท้องถิ่น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ประธานสภาฯ มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอเปิดประชุมวิสามัญเร่งด่วน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตและมีคำสั่งให้เรียกประชุมสภาฯ หลังจากนั้น ประธานสภาฯ ได้ออกประกาศเรียกประชุมสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติฯ ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา พร้อมกับมีหนังสือลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เชิญประชุมในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา เป็นการเร่งด่วน โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากร่างข้อบัญญัติฯ ที่นำเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีข้อผิดพลาด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ส่งกลับร่างข้อบัญญัติให้สภาทบทวนใหม่ให้ถูกต้อง พร้อมทั้งแนบหนังสือการอนุญาตเปิดประชุมและเรียกประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และระเบียบวาระการประชุมมาด้วย กรณีจึงเป็นการเชิญประชุมล่วงหน้าเพียงหนึ่งวันก่อนกำหนดวันเปิดประชุม เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อนุมัติร่างข้อบัญญัติฯ และส่งคืนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาทบทวน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องดำเนินการให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว เพราะหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะต้องใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ

^{๓๔-๓๕} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๒๐ นอกจากการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ ๖ แล้ว การประชุมสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ

(๑) การประชุมสามัญ

(๒) การประชุมวิสามัญ

ข้อ ๒๒ การเรียกประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ ๒๐ ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนกำหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วนจะแจ้งกำหนดเปิดสมัยประชุมและปิดประกาศน้อยกว่านั้นก็ได้อีก แต่ไม่ให้น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเปิดสมัยประชุม โดยให้ระบุเหตุอันรีบด่วนในหนังสือนั้นด้วย

ข้อ ๒๓ การนัดประชุมในระหว่างสมัยประชุมนั้นให้ทำเป็นหนังสือ หรือจะบอกนัดในที่ประชุมสภาท้องถิ่นก็ได้ แต่ถ้าบอกนัดในที่ประชุมให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ที่ไม่ได้มาประชุมในเวลานั้นให้ทราบล่วงหน้าด้วย โดยให้แจ้งนัดประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน แต่ถ้าเป็นการประชุมอันรีบด่วน จะนัดน้อยกว่านั้นก็ได้อีก โดยให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเหตุอันรีบด่วนไว้ในหนังสือนัดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นทราบด้วย

การประชุมสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้มีการนัดประชุม ไม่ให้ถือว่าเป็นการประชุมของสภาท้องถิ่น

รายจ่ายประจำปีงบประมาณที่แล้วมาไปพลาทก่อน ซึ่งจะส่งผลให้เบิกจ่ายงบประมาณได้เฉพาะบางรายจ่ายเท่านั้น โดยไม่สามารถเบิกจ่ายรายจ่ายงบกลาง รายจ่ายเพื่อการลงทุน และรายจ่ายอื่นที่มีความจำเป็นอันจะทำให้ภารกิจในการจัดทำบริการสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ขาดความต่อเนื่อง กรณีจึงถือได้ว่าหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวเป็นการเชิญประชุมสภาฯ ในกรณีอันรีบด่วนและได้ระบุเหตุอันรีบด่วนนั้นไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยชอบแล้วตามข้อ ๒๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ประกอบกับได้นำส่งหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวให้แก่สมาชิกสภาฯ ทราบล่วงหน้าก่อนเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง การเรียกประชุมในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับการตั้งคณะกรรมการแปรญัตตินั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ ๔๕ วรรคสาม กำหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาครั้งที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ข้อ ๕๑ วรรคหนึ่ง กำหนดให้การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น และข้อ ๕๙ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทำเฉพาะการขอลดรายจ่าย หรือการขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ซึ่งในการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๒ ประธานสภาฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกเสนอตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ และที่ประชุมมีมติไม่ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติด้วยคะแนนเสียง ๑๗ คะแนน จากสมาชิกที่มาประชุม จำนวน ๒๒ คน โดยผู้ฟ้องคดีไม่ออกเสียงลงมติ เมื่อไม่มีสมาชิกคนใดรวมทั้งผู้ฟ้องคดีแสดงความประสงค์ขอแปรญัตติหรือให้มีการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติขึ้น จึงต้องถือว่าไม่มีสมาชิกคนใดโต้แย้งหรือไม่เห็นด้วยกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว กรณีจึงไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดระยะเวลาให้เสนอคำแปรญัตติและตั้งคณะกรรมการแปรญัตติขึ้นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ประกอบกับข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ไม่ได้กำหนดเป็นบทบังคับเด็ดขาดให้ต้องตั้งคณะกรรมการแปรญัตติทุกครั้งไป จึงอาจมีความหมายถึงกรณีไม่จำเป็นต้องส่งให้



คณะกรรมการแปรมติพิจารณาเนื่องจากไม่มีการตั้งคณะกรรมการแปรมติก็ได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติไม่ตั้งคณะกรรมการแปรมติเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในคราวประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จึงไม่อาจถือว่าเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุมัติให้ใช้และลงนามในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐๑/๒๕๖๐)

๓.๓ เทศบาล

๓.๓.๑ การพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี

๑) การมีมติให้พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลเนื่องจากมีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่เทศบาลหรือกระทำการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาเทศบาล

กรณีสมาชิกสภาเทศบาลต้องพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ นั้น เป็นกรณีที่สภาเทศบาลเป็นองค์กรผู้ที่มีอำนาจควบคุมตรวจสอบความประพฤติของสมาชิกของตนว่าสมควรจะเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต่อไปหรือไม่ กฎหมายจึงให้มีอำนาจพิจารณาและวินิจฉัยว่าสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดจะต้องขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุหนึ่งเหตุใดตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้ ตามกระบวนการและขั้นตอนที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยที่ข้อ ๗๒ ของระเบียบดังกล่าว กำหนดให้การพิจารณาเพื่อลงมติให้สมาชิกผู้ใดพ้นจากตำแหน่ง ต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกผู้นั้นมีสิทธิอภิปรายได้จนหมดข้อสงสัย ห้ามไม่ให้รวบรัดอภิปรายเพื่อลงมติ ดังนั้น การประชุมเพื่อลงมติให้สมาชิกพ้นจากตำแหน่งโดยมิได้ชี้แจงรายละเอียดและข้อเท็จจริงตามข้อกล่าวหาอย่างชัดเจน และเพียงพอที่จะเข้าใจข้อกล่าวหา เพื่อให้สมาชิกผู้ถูกกล่าวหาใช้สิทธิโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน ย่อมถือได้ว่ามีลักษณะรวบรัดอภิปรายเพื่อลงมติอันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้งแอน ถูกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้งแอน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงที่ ๑๑) ยื่นญัตติขอเปิดอภิปราย และลงมติถอดถอนผู้ฟ้องคดีให้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้งแอน กรณีผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เนื่องจากมีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียและก่อความไม่สงบแก่เทศบาลตำบลก้งแอน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๓) และกระทำการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาเทศบาลตำบลก้งแอน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๒) โดยมีพฤติการณ์ให้ร้ายสมาชิกคนอื่นให้เสื่อมเสียในสถานที่ต่าง ๆ หลายครั้ง มีปัญหากับพนักงานเทศบาลถึงขั้นลงไม้ลงมือ มีพฤติกรรมก้าวร้าวข่มขู่บุคคลอื่น โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงชื่อในฐานะผู้เสนอญัตติและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๑ ลงชื่อในฐานะผู้รับรอง ประธานสภาเทศบาลตำบลก้งแอน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้บรรจุญัตติดังกล่าวในการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้งแอน สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และได้มีหนังสือเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฯ ตามหนังสือลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ พร้อมทั้งแนบระเบียบวาระการประชุมและสำเนาญัตติให้ผู้ฟ้องคดีและสมาชิกทุกคน ต่อมา ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันประชุม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาลงมติถอดถอนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้งแอนให้พ้นจากตำแหน่งรายผู้ฟ้องคดีโดยเปิดเผย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีขอให้มีการพิจารณาโดยเปิดเผย และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้เสนอญัตติได้อ่านญัตติและชี้แจงรายละเอียดข้อกล่าวหาให้ที่ประชุมทราบ ว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมให้ร้ายแก่สมาชิกคนอื่นทั้งในและนอกสถานที่ มีพฤติกรรมก้าวร้าว ข่มขู่ และสร้างปัญหาแก่พนักงานเทศบาลเป็นประจำ มีเรื่องกับพนักงานเทศบาลจนถึงขั้นแจ้งความดำเนินคดี และผู้ฟ้องคดีได้กล่าววาทะที่ไม่สุภาพดูถูกเพื่อนสมาชิกด้วยกันต่อหน้าราษฎรและสมาชิกอื่น ไม่ให้เกียรติ และพยายามจะสร้างปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อนสมาชิก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๒ จึงเสนอญัตติขอถอดถอนผู้ฟ้องคดีให้พ้นจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ โดยผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาได้อภิปรายโดยอ่านเอกสารเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๒ และขอให้ผู้เสนอญัตติและที่ประชุมอภิปรายว่า ผู้ฟ้องคดีมีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียอย่างไร เป็นการเสียประโยชน์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๒ อย่างไร พร้อมทั้งขอให้แสดงหลักฐานว่า ผู้ฟ้องคดีให้ร้ายสมาชิกสภาเทศบาลรายใด และมีปัญหากับพนักงานเทศบาลถึงขั้นลงไม้ลงมือ รวมทั้งข่มขู่บุคคลใด และข่มขู่แบบไหน ขอให้ระบุให้ชัดเจน โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ อภิปรายเพิ่มเติมโดยมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แสดงหลักฐานรายงานประจำวันของสถานีตำรวจภูธรปราสาทต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดี



อภิปรายโต้แย้งว่า ยังไม่มีการชี้แจงตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมฯ กล่าวว่า ในเรื่องนี้อยู่ที่ผู้เสนอจะตอบหรือไม่ตอบซึ่งจะมีกระบวนการยุติธรรมที่จะต้องดำเนินการต่อไป เมื่อไม่มีผู้อภิปรายเพิ่มจึงปิดการอภิปราย และที่ประชุมมีมติโดยวิธีลงคะแนนลับให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้งแอนด์ จำนวน ๑๐ เสียง ดออกเสียง จำนวน ๒ เสียง ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จำนวน ๑๒ เสียง ทำให้การเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้งแอนด์ของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ปรากฏตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงแจ้งมติดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอความเป็นธรรมต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และนายอำเภอปราสาท ขอให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๒ ดังกล่าว และยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้พิจารณาทบทวนและแก้ไขมติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าไม่มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์มติดังกล่าว และผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้มีหนังสือแจ้งสิทธิการฟ้องคดีให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๒ ในการประชุมสภาเทศบาลฯ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตามฟ้อง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลต้องสิ้นสุดลงเนื่องจากสภาเทศบาลมีมติให้พ้นจากตำแหน่งโดยเห็นว่าเป็นผู้มีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่เทศบาลหรือกระทำการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาเทศบาลตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๗)^{๓๖} แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ นั้น กฎหมายมีเจตนารมณ์ที่จะให้การสิ้นสุดลงของสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นอยู่กับ การพิจารณาดำเนินการของบุคคลหรือองค์กรใดที่จะใช้อำนาจวินิจฉัยให้เกิดการสิ้นสุดลงของสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งแตกต่างจากกรณีที่กฎหมายกำหนดให้

^{๓๖} พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๙ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงเมื่อ

๑.๑

๑.๑

(๗) สภาเทศบาลมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง โดยเห็นว่ามี ความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่เทศบาลหรือกระทำการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาเทศบาล โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่สภาเทศบาลมีมติ

๑.๑

๑.๑



การสิ้นสุดลงของสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลที่ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เป็นภววิสัย เช่น ตาย ลาออก เป็นต้น และโดยที่สภาเทศบาลเป็นองค์กรผู้มีอำนาจควบคุมตรวจสอบความประพฤติของสมาชิกของตนว่า สมควรจะเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต่อไปหรือไม่ กฎหมายจึงให้มีอำนาจพิจารณาและวินิจฉัยว่า สมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดจะต้องขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุหนึ่งเหตุใดตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่ สำหรับกรณีตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กฎหมายกำหนดกระบวนการหรือขั้นตอนไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งข้อเท็จจริงตามคดีนี้ปรากฏว่า ได้มีสมาชิกยื่นหนังสือต่อประธานสภาเทศบาลตำบลกิ่งแอนเพื่อขอเสนอญัตติเปิดอภิปรายและลงมติถอดถอนให้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกิ่งแอนรายผู้ฟ้องคดี โดยในหนังสือดังกล่าวระบุว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงชื่อในฐานะผู้เสนอญัตติและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๑ ลงชื่อในฐานะผู้รับรอง ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงเป็นการเสนอญัตติที่ชอบด้วยข้อ ๓๘ วรรคหนึ่ง^{๓๗} และข้อ ๕๔ วรรคหนึ่ง^{๓๘} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้ว ได้มีคำสั่งให้เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลฯ ในวันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ แล้ว ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ แจ้งสมาชิกพร้อมทั้งแนบระเบียบวาระการประชุมและสำเนาญัตติถอดถอนผู้ฟ้องคดีให้สมาชิกทราบ โดยผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือเรียกประชุมดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ กรณีจึงเป็นการแจ้งญัตติเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสองวันก่อนวันประชุมพิจารณาญัตติตามข้อ ๕๔ วรรคสอง^{๓๙} ของระเบียบดังกล่าว ดังนั้น กระบวนการหรือขั้นตอนการเสนอญัตติและการแจ้งญัตติได้ดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

^{๓๗-๓๘} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๓๘ ญัตติทั้งหลายต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นและมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองอย่างน้อยสองคน แต่หากสภาท้องถิ่นนั้นมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเหลืออยู่น้อยกว่าแปดคนให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหนึ่งคน

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๕๔ ญัตติขอให้สภาท้องถิ่นมีมติให้สมาชิกสภาท้องถิ่นคนใดพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือกระทำการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาท้องถิ่น หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ ให้ยื่นเป็นหนังสือล่วงหน้าและต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าชื่อเสนอจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ภูมิลำเนาอยู่ให้สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากตำแหน่งเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสองวันก่อนวันประชุมพิจารณาญัตติดังกล่าว เพื่อเตรียมหลักฐานชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา เว้นแต่เป็นการพ้นวิสัยไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้ ให้ประธานสภาท้องถิ่นบันทึกเหตุผลไว้เป็นหนังสือและนำแจ้งที่ประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อทราบก็เป็นการเพียงพอแล้ว



อย่างไรก็ตาม มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งดังกล่าว มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบกระเทือนต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้งแอน มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๒ ดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕^{๔๐} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่ปรากฏว่า การอภิปรายเพื่อลงมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งในการประชุมสภาฯ มิได้มีการชี้แจงรายละเอียดและข้อเท็จจริงตามข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบอย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะเข้าใจข้อกล่าวหาเพื่อใช้สิทธิโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่ให้ร้ายแก่สมาชิกก็ดี พฤติกรรมก้าวร้าวข่มขู่และสร้างปัญหาแก่พนักงานเทศบาลเป็นประจำก็ดี การใช้วาจาไม่สุภาพและดูถูกเพื่อนสมาชิกก็ดี ซึ่งข้อกล่าวหาอย่างไม่ชัดเจนว่าเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่และถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประพฤตินทางที่จะนำมาซึ่งความเสียหายหรือเป็นการเสียประโยชน์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๒ อย่างไร กรณีจึงเห็นได้ว่า การลงมติให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้งแอนดังกล่าว มิได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิอภิปรายจนหมดข้อสงสัย จึงเป็นการลงมติที่มีลักษณะรวบรัดอภิปรายเพื่อลงมติอันเป็นการกระทำที่ขัดต่อข้อ ๗๒^{๔๑} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๒ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๒ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลฯ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งตามฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑/๒๕๖๐)

^{๔๐} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“คำสั่งทางปกครอง” หมายความว่า

(๑) การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อให้เกิดเปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระบุ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็น การถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ

(๒) การอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๔๑} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๗๒ การอภิปรายในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดถูกกล่าวหาว่า มีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสียหาย หรือกระทำการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาท้องถิ่น หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ หรือถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามความในหมวด ๙ แห่งระเบียบนี้ สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้นั้นมีสิทธิอภิปรายได้จนหมดข้อสงสัย ห้ามไม่ให้รวบรัดอภิปรายเพื่อลงมติ

๓.๔ กรุงเทพมหานคร

๓.๔.๑ กรณีเกี่ยวกับการควบคุมตลาดนัดในเขตกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครเป็นราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจหน้าที่จัดให้มีและควบคุมตลาดในเขตกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๘๙ (๙) ประกอบกับมาตรา ๔๙ (๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ดังนั้นในการจัดให้มีตลาดสำหรับบริการประชาชนผู้มาซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภค รวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ผู้ค้า อันเป็นบริการสาธารณะที่จัดทำโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น กรุงเทพมหานครย่อมมีอำนาจดุลพินิจที่จะกำหนดนโยบายและบริหารงานตลาดได้ โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์การจัดให้มีตลาดเพื่อประโยชน์สำหรับบริการประชาชนผู้มาซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภค รวมถึงเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ผู้ค้าในเขตกรุงเทพมหานคร

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้สิทธินำสินค้ามาจำหน่ายในบริเวณตลาดนัดจตุจักร ต่อมา การรถไฟแห่งประเทศไทยมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ถึงผู้อำนวยการตลาดนัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่า ให้กองอำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานครนำเงินที่คงค้างชำระค่าเช่าประจำงวดวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ และค่าเช่าเพิ่มในพื้นที่เช่าเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับกิจการตลาดนัด (ตลาดนัดจตุจักร) จำนวน ๘๔,๔๒๒,๙๐๒ บาท มาชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ โดยยอดเงินดังกล่าวเป็นค่าเช่าที่ดินค้างชำระที่การรถไฟแห่งประเทศไทยปรับค่าเช่าเพิ่มตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๑ คณะกรรมการควบคุมการจัดตลาดนัดกรุงเทพมหานครได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ มีมติให้กองอำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานครจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่เพิ่มเติมแผงค้าละ ๘,๑๐๐ บาท กำหนดให้ชำระภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีประกาศกองอำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บค่าใช้สถานที่เพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ให้นำเงินมาชำระภายในระยะเวลาดังกล่าว และในวันเดียวกันประธานคณะกรรมการควบคุมการจัดตลาดนัดกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกประกาศคณะกรรมการควบคุมการจัดตลาดนัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่เพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ ให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่เพิ่มเติมแผงค้าละ ๘,๑๐๐ บาท กำหนดให้ชำระภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ แต่เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้ค้าบางรายยังไม่ได้ดำเนินการตามประกาศดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีประกาศกองอำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บค่าใช้



สถานที่เพิ่มเติม (สำหรับแผงค้าที่ไม่ได้มาติดต่อและชำระภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓) ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ให้นำเงินจำนวน ๘,๑๐๐ บาท และค่าปรับจำนวน ๑๒๐ บาท มาชำระภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีนำเงินจำนวน ๘,๑๐๐ บาท ไปชำระให้แก่ กองอำนวยการตลาดนัดจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ แต่ผู้ฟ้องคดี เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามไม่มีอำนาจในการออกประกาศดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศพิพาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามคืนเงินจำนวน ๘,๑๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง (๙)^{๔๒} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ บัญญัติให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่จัดให้มี และควบคุมตลาดในเขตกรุงเทพมหานคร และมาตรา ๔๙ (๕)^{๔๓} บัญญัติให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่วางระเบียบเพื่อให้งานของกรุงเทพมหานครเป็นไปโดยเรียบร้อย กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง (๙) และมาตรา ๔๙ (๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฯ ออกระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการบริหารงานตลาดนัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๓ และระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจัดแผงค้าในตลาดนัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ของระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการบริหารงานตลาดนัดกรุงเทพมหานครฯ กำหนดให้มี คณะกรรมการควบคุมการจัดตลาดนัดกรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย ในการควบคุมการบริหารงานตลาดนัดกรุงเทพมหานครทุกแห่ง รวมทั้งการจัดตลาดนัดชั่วคราว โดยประธานคณะกรรมการควบคุมการจัดตลาดนัดกรุงเทพมหานครมีอำนาจวางระเบียบ เกี่ยวกับการบริหารงานจัดตลาดนัด และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ และเชิญ บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการจัดตลาดนัดกรุงเทพมหานครได้

^{๔๒-๔๓} พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๔๙ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. ชลฯ

๑. ชลฯ

(๕) วางระเบียบเพื่อให้งานของกรุงเทพมหานครเป็นไปโดยเรียบร้อย

๑. ชลฯ

๑. ชลฯ

มาตรา ๘๙ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอื่น ให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการในเขต กรุงเทพมหานครในเรื่องดังต่อไปนี้

๑. ชลฯ

๑. ชลฯ

(๙) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ

๑. ชลฯ

๑. ชลฯ

และข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ ของระเบียบดังกล่าว กำหนดให้จัดตั้งกองอำนวยการตลาดนัดขึ้นให้มีอำนาจหน้าที่จัดตลาดนัด โดยมีผู้อำนวยการตลาดนัดเป็นผู้รับผิดชอบบริหารงานตลาดนัด ตามที่ประธานคณะกรรมการควบคุมการจัดตลาดนัดกรุงเทพมหานครกำหนด และข้อ ๙ ของระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจัดแผงค้าในตลาดนัดกรุงเทพมหานครฯ กำหนดให้คณะกรรมการควบคุมการจัดตลาดนัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน หรือค่าใช้สถานที่ของตลาดนัดกรุงเทพมหานคร และประกาศให้ผู้ค้าทราบ

ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นราชการส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มีอำนาจหน้าที่จัดให้มีและควบคุมตลาดตามมาตรา ๘๙ (๙) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฯ การที่คณะกรรมการควบคุมการจัดตลาดนัดกรุงเทพมหานครในกำกับดูแลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ ให้กองอำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานครจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่เพิ่มเติม และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกประกาศฯ เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่เพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ จึงเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายกำหนดนโยบายและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน หรือค่าใช้สถานที่เพื่อบริหารงานตลาดนัดกรุงเทพมหานครตามข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ของระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการบริหารงานตลาดนัดกรุงเทพมหานครฯ ประกอบกับข้อ ๙ ของระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจัดแผงค้าในตลาดนัดกรุงเทพมหานครฯ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีประกาศจัดเก็บค่าใช้สถานที่เพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ และมีประกาศฯ เรื่อง การจัดเก็บค่าใช้สถานที่เพิ่มเติม (สำหรับแผงค้าที่ไม่ได้มาติดต่อและชำระภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓) ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ก็เป็นการใช้อำนาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน หรือค่าใช้สถานที่เพื่อบริหารงานตลาดนัดกรุงเทพมหานครตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รวมถึงคณะกรรมการควบคุมการจัดตลาดนัดกรุงเทพมหานครกำหนดตามข้อ ๙ และข้อ ๑๐ ของระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการบริหารงานตลาดนัดกรุงเทพมหานครฯ ประกอบกับข้อ ๙ ของระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจัดแผงค้าในตลาดนัดกรุงเทพมหานครฯ การออกประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายเข้าดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยชอบแล้ว และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นฝ่ายปกครองมีภารกิจในการจัดให้มีตลาดสำหรับบริการประชาชนผู้มาซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภค รวมถึงเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ผู้ค้า อันเป็นบริการสาธารณะที่จัดทำโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมมีอำนาจดุลพินิจที่จะกำหนดนโยบายและบริหารงานตลาดได้ โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์การจัดให้มีตลาดเพื่อประโยชน์สำหรับบริการประชาชนผู้มาซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภค รวมถึงเพื่อการส่งเสริม



การประกอบอาชีพแก่ผู้ค้าดังกล่าวตามมาตรา ๘๙ (๙) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ดังนั้น การเจรจาหรือร่วมกันปรับปรุงอัตราค่าเช่าที่ดินหรือเช่าทำสัญญาเช่าที่ดิน ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อนำพื้นที่มาจัดทำตลาดนัดกรุงเทพมหานคร จึงไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมหรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ฟ้องคดีรวมถึงผู้ค้ารายอื่น ๆ แต่อย่างใด นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่าก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะออกประกาศพิพาทก็ได้มีการพบปะหารือร่วมกันของผู้แทนทั้งสามฝ่ายระหว่างผู้บริหารตลาดนัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าตัวแทนผู้ค้าตลาดนัดจตุจักร และผู้แทนจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ ซึ่งในส่วนของหัวหน้าตัวแทนผู้ค้าตลาดนัดจตุจักร มีผู้เข้าร่วมหารือจำนวน ๒๑ คน ที่ประชุมชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมหารือทราบที่มาของยอดเงินค่าเช่าค้ำชำระและการคำนวณเงินเพื่อชำระจากสัดส่วนแบ่งค่าทั้งหมด เฉลี่ยแล้วแบ่งค่าละ ๘,๑๐๐ บาท โดยที่ประชุมรับทราบ และร่วมหารือแนวทางในกรณีที่ผู้ค้าไม่สามารถชำระค่าเช่าที่ค้ำชำระหรือวิธีการชำระค่าเช่าว่าต้องชำระแบบจ่ายครั้งเดียวหรือแบ่งชำระเป็นรายเดือน หัวหน้าตัวแทนผู้ค้ามีมติเห็นชอบให้มีการเรียกเก็บค่าเช่าที่ค้ำชำระแบ่งค่าละ ๘,๑๐๐ บาท และจะประสานกับผู้ค้าภายในโครงการในเรื่องดังกล่าว จึงเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามได้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้ค้าตลาดนัดจตุจักรที่ได้รับผลกระทบในลักษณะเช่นเดียวกันกับผู้ฟ้องคดีแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๘๕/๒๕๕๙)

๓.๕ เมืองพัทยา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

๑. การสรรหาและคัดเลือก

๑.๑ คุณสมบัติของผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา)

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา) รวมถึงการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติและการพิจารณามีมติเพิกถอนการแต่งตั้งบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว

ผู้บริหารสถานศึกษาที่เคยถูกดำเนินคดีอาญาและถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงฐานประพฤติชั่ว ย่อมถือว่าขาดคุณสมบัติการเป็น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เนื่องจากมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ ดังนั้น แม้ว่า ก.ค.ศ. ได้เคยมีมติแต่งตั้งให้ข้าราชการดังกล่าวเป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา แต่หากปรากฏว่ามีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้นั้นในการดำรงตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่มีการร้องเรียนหรือ ก.ค.ศ. เห็นเอง ก.ค.ศ. ย่อมมีอำนาจตรวจสอบและพิจารณาวินิจฉัยคุณสมบัติของผู้นั้นได้ การที่ ก.ค.ศ. มีมติเพิกถอนผู้ขาดคุณสมบัติให้พ้นจากการเป็นผู้แทนใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการครูดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และได้รับเลือกตั้งให้เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา สายประถมศึกษา ในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่ศึกษานครราชสีมา เขต ๑ (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ศึกษานครราชสีมา เขต ๑) ต่อมา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษานครราชสีมา เขต ๑ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยสรุปว่า คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้พิจารณาเรื่องที่มีการร้องเรียนคัดค้านว่า การดำเนินการเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่

การศึกษานครราชสีมา เขต ๑ อาจไม่เป็นไปด้วยความสุจริตและยุติธรรม เนื่องจากผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งดังกล่าวเคยถูกลงโทษทางวินัยถูกตัดเงินเดือน ๕% ฐานกระทำการอันอาจทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน โดยกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วตามมาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ (กรณีเล่นการพนัน) แล้วมีมติเพิกถอนผู้ฟ้องคดีให้พ้นจากการเป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา และให้ตั้งบุคคลอื่นเป็นผู้แทนในตำแหน่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ามติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ยกเลิกหนังสือลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่เพิกถอนผู้ฟ้องคดีให้พ้นจากการเป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาตามฟ้อง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีอำนาจและหน้าที่ออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง ของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา) และคณะกรรมการอื่นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๑๙ (๔) (๕) (๑๐)^๑ และมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๔) และวรรคสี่^๒

^๑ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๙ ให้ ก.ค.ศ. มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) ออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎ ก.ค.ศ. เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

(๕) พิจารณาวินิจฉัยตีความปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเป็นประการใดแล้วให้หน่วยงานการศึกษาปฏิบัติตามนั้น

ฯลฯ

ฯลฯ

(๑๐) พิจารณาตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการอื่นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย

ฯลฯ

ฯลฯ

^๒ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

มาตรา ๒๑ ให้มีคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา” และคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา” สำหรับแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี ซึ่งประกอบด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี จำนวนสามคน ประกอบด้วย ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่อ



แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับ ข้อ ๕ (๓) ของหลักเกณฑ์การกำหนดคุณสมบัติอื่น หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนครูสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๙ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ ที่กำหนดให้คุณสมบัติของอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดี เคยกระทำความผิดวินัยกรณีถูกจับกุมดำเนินคดีข้อหาเล่นการพนันไพรมี่ ไพ่โป๊กเกอร์ และไฮโล พนันเอทาร์พย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ (ทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีกระทำการซึ่งอาจทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน โดยกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วตามมาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ จึงมีมติลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลาสองเดือน กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพตามข้อ ๕ (๓) ของหลักเกณฑ์การกำหนดคุณสมบัติอื่น หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนครูสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา) ซึ่งรวมถึงการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติและการพิจารณามีมติเพิกถอนการแต่งตั้งบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ไปปรากฏตัวอยู่ในสถานที่ที่มีการเล่นการพนันจนถูกดำเนินคดีอาญาและถูกลงโทษทางวินัย ถือว่าขาดคุณสมบัติในการเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา สายประถมศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต ๑ เนื่องจากมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ

อย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาจำนวนหนึ่งคน ผู้แทนข้าราชการครูจำนวนหนึ่งคน และผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นจำนวนหนึ่งคน

ฯลฯ

ฯลฯ

คุณสมบัติอื่น หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของอนุกรรมการตาม (๒) (๓) และ (๔) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด



ตามข้อ ๕ (๓) ของหลักเกณฑ์ดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีมติให้เพิกถอนผู้ฟ้องคดีพ้นจากการเป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นไปโดยถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายแล้ว

การพิจารณาเกี่ยวกับประวัติความประพฤติของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา การแต่งตั้งและเพิกถอนผู้ดำรงตำแหน่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เป็นอำนาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ใช่อำนาจพิจารณาวินิจฉัยของคณาธิการ หากปรากฏว่ามีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีในการดำรงตำแหน่งดังกล่าวขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่มีการร้องเรียนหรือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เห็นเองก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ย่อมมีอำนาจตรวจสอบและพิจารณาวินิจฉัยในเรื่องคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีได้ แม้จะเคยมีมติแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ก็ตาม และมติดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากการเป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ถือเป็นคำสั่งทางปกครองที่สั่งให้พ้นจากตำแหน่ง กรณีจึงเข้าข่ายยกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่จำเป็นต้องให้ผู้ฟ้องคดีมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนก่อนออกคำสั่ง และในการพิจารณาเพิกถอนการดำรงตำแหน่งของผู้ฟ้องคดีนั้น กฎหมายไม่ได้กำหนดรูปแบบของการออกคำสั่งเพิกถอนไว้เป็นการเฉพาะ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากการเป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา โดยไม่ได้ออกประกาศเพิกถอนผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งดังกล่าว จึงไม่ใช่สาระสำคัญถึงขนาดทำให้มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต้องเสียไป ส่วนการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ไม่ได้มีผลทางกฎหมายเป็นการลบล้างการกระทำที่ผู้ฟ้องคดีเคยทำมาและที่ถูกดำเนินการทางวินัยจนถูกลงโทษ จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้กระทำความผิดวินัยตามฐานความผิดข้างต้น พฤติกรรมการกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงยังคงมีอยู่ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๑๘/๒๕๕๙)

๑.๒ คุณสมบัติของบุคคลที่เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ

การที่จะพิจารณาว่าผู้ใดกระทำการอันถือว่าเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีอันเป็นลักษณะต้องห้ามของการเข้ารับราชการตำรวจนั้น ต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงเป็นกรณีเฉพาะรายไป กรณีบุคคลถูกดำเนินคดีอาญาในความผิดฐานเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตและถูกลงโทษปรับในขณะที่เป็นผู้เยาว์มีอายุ ๑๙ ปี เมื่อคำนึงถึงสภาวะและการกระทำที่อยู่ในวัยศึกษาคะนองและเป็นการกระทำความผิดครั้งแรกและเพียงครั้งเดียว ไม่ได้หมกมุ่นในการพนันหรือกระทำจนติดนิสัยเป็นอาชญากรทั้งไม่เคยกระทำความผิดอีก พฤติการณ์จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย



หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีอันจะทำให้ขาดคุณสมบัติในการเข้าเป็นข้าราชการตำรวจ การวินิจฉัยว่าผู้หนึ่งมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีด้วยเหตุดังกล่าว ย่อมเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบได้และได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นสิบตำรวจตรี ตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานปกครองป้องกัน ต่อมา ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๘ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจตามกฎหมาย ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ และพบว่าบุคคลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งหลายรายรวมทั้งผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ กรณีผู้ฟ้องคดีขณะมีอายุ ๑๙ ปี ๖ เดือน ถูกดำเนินคดีอาญาในความผิดฐานลักลอบเล่นการพนันกักตปลา และศาลแขวงนครศรีธรรมราชลงโทษปรับเป็นเงิน ๖๐๐ บาท ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีตามข้อ ๒ (๒) ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจตั้งแต่ก่อนได้รับการบรรจุตามมาตรา ๙๘ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาและมีมติเห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามคำสั่งลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า อนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการอุทธรณ์ ทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสนอชื่อผู้ฟ้องคดีเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จ่ายเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้ฟ้องคดีทุกเดือน ไปจนกว่าจะมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเข้ารับราชการตามเดิม และเลื่อนยศและเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามระเบียบของข้าราชการตำรวจตั้งแต่วันที่ถูกลบให้ออกจากราชการจนกว่าจะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ออกประกาศกองบัญชาการศึกษารับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ ประกาศดังกล่าวในข้อ ๗.๔ กำหนดไว้ว่า หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สอบแข่งขันได้รายใดมีคุณสมบัติหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ

ตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือไม่ถูกต้องตาม กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการสอบแข่งขัน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและหมดสิทธิในการเข้าสอบแข่งขันครั้งนี้ และหากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้วให้หน่วยงานต้นสังกัดสั่งให้ออกจากราชการได้ และข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้สมัครสอบโดยไม่ได้แจ้งข้อมูลกรณีถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องว่ากระทำความผิดอาญาในเอกสารประกอบการสมัครตามแบบใบสมัคร (ผนวก ข.) ซึ่งภายหลังผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจแล้ว ได้ตรวจสอบประวัติผู้ฟ้องคดีพบว่า เมื่อปี ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีอายุ ๑๙ ปี ๖ เดือน เคยมีประวัติถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหา ลักลอบเล่นการพนันกีดปลา และศาลแขวงนครศรีธรรมราชได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดตาม พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยลงโทษปรับผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๖๐๐ บาท ซึ่งคำพิพากษาดังกล่าวได้ถึงที่สุดแล้ว อย่างไรก็ตาม การลักลอบเล่นการพนันกีดปลา แม้จะเป็นการต้องห้ามตามพระราชบัญญัติการพนันฯ แต่หากผู้เล่นนั้นไม่ได้มีพฤติการณ์หมกมุ่นหรือเล่นการพนันเป็นอาชีพจนเป็นที่ยกเว้นของบุคคลโดยทั่วไป สำหรับการเล่นการพนันเพียงครั้งเดียวซึ่งอาจจะเป็นการเล่นในหมู่เพื่อนฝูง มิใช่การเข้าไปเล่นในบ่อนการพนันจนเป็นอาชีพ พฤติกรรมดังกล่าวย่อมไม่อาจถือได้ว่าเป็นที่รังเกียจของสังคม หรือเป็นการกระทำชั่วร้ายจนไม่อาจให้อภัยได้ เพราะมิได้มีความรุนแรงหรือโหดร้ายหรือมุ่งประสงค์จะทำให้เกิดความสูญเสียหรือกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่นหรือทำให้เกิดความทุกข์ทรมานต่อสภาพร่างกายและจิตใจ การเล่นการพนันแม้จะเป็นผลร้ายก็เป็นผลที่เกิดขึ้นกับตัวของผู้เล่นเองเท่านั้น มิได้ทำให้ผู้ใดเสียหาย และแม้การเล่นการพนันจะถือเป็นอบายมุขอย่างหนึ่งที่ผิดต่อหลักศีลธรรมหรือข้อห้ามที่สังคมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ควรทำอย่างหนึ่งก็ตาม แต่การพนันกีดปลาเป็นการพนันตามบัญชี ข ที่ได้รับอนุญาตให้เล่นได้ตามนัย มาตรา ๔ วรรคสอง^๓ แห่งพระราชบัญญัติการพนันฯ ซึ่งผู้ฟ้องคดีถูกจับกุมเนื่องจากการเป็นการเล่นที่ไม่ได้รับอนุญาตตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพนันชนไก่และกีดปลา พ.ศ. ๒๕๕๒ และมีความผิดฐานลักลอบเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยถูกลงโทษปรับเป็นเงินเพียง ๖๐๐ บาท ดังนั้น การที่จะพิจารณาว่าผู้ใดกระทำการอันถือว่าเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี จึงต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงเป็นกรณีเฉพาะรายไป โดยขณะเกิดเหตุ ผู้ฟ้องคดีมีอายุ ๑๙ ปี ๖ เดือน เมื่อคำนึงถึงสภาวะและการกระทำของผู้ฟ้องคดีที่อยู่ในวัยศึกษาคะนอง

^๓ พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘

มาตรา ๔

ฯลฯ

ฯลฯ

การเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน หรือการเล่นอื่นใด ซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้ จะจัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นทางนำมาซึ่งผลประโยชน์แก่ผู้จัดโดยทางตรงหรือทางอ้อมได้ต่อเมื่อรัฐมนตรีเจ้าหน้าหรือเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเห็นสมควรและออกใบอนุญาตให้ หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตให้จัดขึ้นโดยไม่ต้องมีใบอนุญาต

ฯลฯ

ฯลฯ

